

Buitengerechtelijke procedures en juridische bijstand

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een stelling: zeg niet alleen welke denker of welk begrip het is, maar ook waaraan je het ziet.
- Lees bij twee posities die op elkaar lijken eerst nog eens wat ze onderscheidt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wie beslist?

Vul aan en antwoord kort.

1.	Weg	Wat gebeurt er	Wie beslist
	bemiddeling	_____	_____
	verzoening	_____	_____
	arbitrage	_____	_____

2. Wat betekent buitengerechtelijk? _____

3. Met welke ene vraag krijg je de drie wegen uit elkaar?

2 Bemiddeling

Antwoord kort.

4. Noem vier voordelen van bemiddeling.

5. Waarom weegt dat laatste voordeel zo zwaar? Geef twee voorbeelden.

6. Wat is de keerzijde van bemiddeling, en wat gebeurt er als ze niet lukt?

7. Bemiddeling bestaat alleen voordat een zaak bij de rechter komt.

☐ waar ☐ niet waar

3 Juridische bijstand en de adressen

Antwoord kort.

8.	Eerstelijnsbijstand	Tweedelijnsbijstand
wat je krijgt	_____	_____
hoe lang	_____	_____
prijs	_____	_____

9. Hoe noemen mensen de advocaat van de tweede lijn in de volksmond?

10. Is pro deo een gunst? Leg uit.

11. Waarom bestaat juridische bijstand? Gebruik de gelijkheid voor de wet in je antwoord.

12. Waar moet je zijn?

- a) gratis juridisch eerstelijnsadvies _____
- b) informatie over justitie, slachtofferonthaal en de opvolging van straffen

- c) hulp bij wonen, geld, relaties en geweld _____
- d) een pro deo advocaat aanvragen _____

13. Twee burens maken ruzie over een haag. Wat raad je aan, en waarom?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Wie beslist?

- 1** bemiddeling: een neutrale bemiddelaar begeleidt het gesprek, de partijen beslissen zelf; verzoening of minnelijke schikking: de partijen regelen het met een afspraak en beslissen zelf; arbitrage: de partijen leggen het geschil voor aan een arbiter die ze samen kiezen, en die beslist
- 2** buiten de rechtbank om
- 3** Wie beslist? Bij bemiddeling en verzoening beslissen de partijen zelf; bij arbitrage beslist een derde, net als bij een rechter, maar die derde is door de partijen zelf gekozen.

2. Bemiddeling

- 4** Ze is sneller, meestal goedkoper, vertrouwelijk, en de relatie tussen de partijen blijft beter overeind.
- 5** Omdat mensen daarna vaak nog met elkaar verder moeten, bijvoorbeeld ouders na een scheiding of twee burens. Een vonnis maakt een winnaar en een verliezer; een akkoord dat ze zelf maakten, houdt die verhouding leefbaar.
- 6** Ze werkt alleen als beide partijen willen: wie weigert te praten, kan niet verplicht worden tot een akkoord. Lukt ze niet, dan staat de weg naar de rechter nog altijd open; je verliest je recht om te procederen er niet mee.
- 7** niet waar

3. Juridische bijstand en de adressen

- 8** eerste lijn: een eerste advies, een algemene inlichting of een doorverwijzing, in een kort gesprek, gratis en voor iedereen; tweede lijn: een advocaat die je dossier opneemt en je bijstaat, zolang je zaak duurt, gratis of gedeeltelijk gratis als je inkomen laag genoeg is
- 9** een pro deo advocaat
- 10** Nee, het is een recht als je inkomen onder de grens zit. De advocaat wordt dan door de overheid vergoed in plaats van door jou.
- 11** Omdat gelijkheid voor de wet in de praktijk anders van je bankrekening zou afhangen: een procedure vraagt geld en kennis. Zonder bijstand zou wie het niet kan betalen zijn rechten nergens kunnen laten gelden.
- 12** a) de wetswinkel · b) het justitiehuis · c) het CAW · d) het Bureau voor Juridische Bijstand
- 13** Bemiddeling. Ze blijven burens, dus een akkoord dat ze zelf maken houdt beter stand dan een vonnis waarbij één van de twee verliest en ze daarna nog jaren naast elkaar wonen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

